



TECHNIKUM

WIEN

Wirtschaftsrecht

Themenblock 2

Grundbegriffe des Privatrechts

Öffentliches Recht – Privatrecht

- **Normen des öffentlichen Rechts**
 - Verhältnis zwischen Bürger und Staat
 - Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht
 - Über- und Unterordnung (Hoheitsgewalt!)
- **Normen des Privatrechts**
 - Verhältnis zwischen *natürlichen* und *juristischen* Personen
 - Zivilrecht, Arbeitsrecht, Unternehmensrecht...
 - Gleichrangigkeit

Privatautonomie

- Grundsatz der Privatautonomie
- Mittel zur Verwirklichung der Privatautonomie: Rechtsgeschäft
- Rechtsgeschäft: basiert auf Willenserklärungen, die Rechtsfolgen herbeiführen
 - Inhaltliche Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der vertraglichen Rechte und Pflichten
 - Grenze: zwingende Rechtsvorschriften (vgl § 879 ABGB)
- Formfreiheit
- Wahl der Rechtsordnung, Wahl des Gerichtsstandes möglich

Grenzen der Privatautonomie

- **Inhaltliche Missbilligung**
 - Schutz des Schwächeren
 - Sittenwidrigkeit
- **Zwingende Vorschriften**
 - Übergeordnete Interessen, keine Privatrechtliche Vereinbarung möglich
- **Verbot des Vertrags zu Lasten Dritter**
- **Kontrahierungszwang**

Die Rechtsfähigkeit

- **Rechtsfähigkeit ist die *Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein.***
 - Nur wer rechtsfähig ist, kann am Rechtsverkehr teilnehmen und damit *Eigentümer, Schuldner, Vertragspartner* oder *Erbe* sein.
 - Rechtsfähigkeit ist von der Handlungsfähigkeit zu unterscheiden!

Rechtsfähigkeit

Rechtsfähig können sein

- ***Natürliche Personen (Menschen)***
- ***Juristische Personen (JP)***
 - Juristische Personen des Privatrechts (Personen- und Kapitalgesellschaften, zB GmbH, AG)
 - Juristische Personen des öffentlichen Rechts (zB Stadt Wien, Wirtschaftskammer)
- **Rechtsfähigkeit natürlicher Personen beginnt mit der Geburt und endet mit dem (Hirn-)Tod**

Die Rechtsfähigkeit

- **Zum ungeborenen Kind (= nasciturus) sieht § 22 ABGB vor:**
 - *„Selbst ungeborene Kinder haben von dem Zeitpunkte ihrer Empfängniß an, einen Anspruch auf den Schutz der Gesetze. In so weit es um ihre und nicht um die Rechte eines Dritten zu thun ist, werden sie als Geborne angesehen; ein todtgebornes Kind aber wird in Rücksicht auf die ihm für den Lebensfall vorbehaltenen Rechte so betrachtet, als wäre es nie empfangen worden.“*
- **Ungeborene Kinder sind somit bedingt und beschränkt rechtsfähig**
 - *Bedingt* durch nachfolgende Lebendgeburt
 - *Beschränkt*, weil keine Pflichten möglich
 - Von Bedeutung im Erb- und Schadenersatzrecht

Ende der Rechtsfähigkeit

- **Rechtsfähigkeit endet mit Hirntod**
 - Beweis durch Arzt – Totenschein
 - Todeserklärung (TEG)
- **Beschluss des Todes auf Antrag möglich**
- **Vorliegen von Umständen, die den Tod sehr wahrscheinlich machen.**
 - Unterschiedliche Fristen beachten
- **Bei Juristischen Personen endet die Rechtsfähigkeit mit der Beendigung bzw Abwicklung (Liquidation) der Gesellschaft**

Handlungsfähigkeit

Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit, Rechte und Pflichten durch eigenes Verhalten *begründen* zu können.

- Die Handlungsfähigkeit lässt sich unterteilen in
 - *Geschäftsfähigkeit* Fähigkeit, sich durch eigenes Verhalten rechtsgeschäftlich zu berechtigen und verpflichten;
 - *Deliktsfähigkeit* Fähigkeit aus eigenem rechtswidrigen Verhalten schadenersatzpflichtig zu werden (im Allgemeinen sind Personen ab 14 Jahren deliktsfähig)

Handlungsfähigkeit

- **Wann sind natürliche Personen handlungsfähig?**
 - Abhängig von Alter und Geisteszustand
- **Wann sind juristische Personen handlungsfähig?**
 - Juristische Personen sind selbst nicht in der Lage, Handlungen zu setzen
 - Sie brauchen natürliche Personen, die für die juristische Person handeln und Rechtswirkungen erzeugen

Handlungsfähigkeit

- **Einwilligungen in medizinische Behandlungen kann ein mündiger Minderjähriger selbst erteilen, sofern er entscheidungsfähig ist**
 - Vermutung der Entscheidungsfähigkeit
- **Mündige Minderjährige können sich in familienrechtlichen Angelegenheiten selbst vertreten (zB Obsorgestreit)**
- **Erwachsenenvertretung bei Volljährigen Personen.**
 - Geschäftsfähigkeit geht nicht mehr generell verloren
 - Vorsorgevollmacht, gerichtliche, gesetzliche und gewählte Erwachsenenvertretung möglich

Geschäftsfähigkeit natürlicher Personen

Die Geschäftsfähigkeit natürlicher Personen hängt von Alter und Geisteszustand ab:

- **Kinder (unter 7 Jahre)**
 - **Vollkommen geschäftsunfähig (Geschäfte sind nichtig; Ausnahme: Taschengeldparagraph).**
- **Unmündige Minderjährige (7 – 14 Jahre)**
 - **Beschränkte Geschäftsfähigkeit (Geschäfte sind schwebend unwirksam – nachträgliche Genehmigung durch gesetzlichen Vertreter möglich; Annahme eines bloß zum Vorteil gemachten Versprechens).**

Geschäftsfähigkeit natürlicher Personen

- **Mündige Minderjährige (14 – 18 Jahre)**
 - **Erweiterte Geschäftsfähigkeit (Verpflichtung zu Dienstleistungen; Verfügung über frei überlassene Sachen bzw frei überlassenes Einkommen).**
- **Ab dem 18. Geburtstag**
 - **Volljährig und somit unbeschränkt geschäftsfähig (dies gilt nicht für Geisteskranke oder Geistesschwache).**

Rechtsobjekte

Rechtsobjekt ist alles, was von der Person unterschieden ist, und zum Gebrauche der Menschen dient. Das wird im rechtlichen Sinne eine „Sache“ genannt (§ 285 ABGB).

Rechtsobjekte können Gegenstand des Rechtsverkehrs sein. Bei Rechtsobjekten (Sachen) stellt sich die Frage nach der Zuordnung und der Verfügungsgewalt darüber.

Rechtsobjekte

- ***Innehabung***

- Wer eine Sache in seiner Macht oder Gewahrsame hat, heißt ihr Inhaber (§ 309 Satz 1 ABGB).

- ***Besitz***

- Hat der Inhaber einer Sache den Willen, sie als die seinige zu behalten, so ist er ihr Besitzer (§ 309 Satz 2 ABGB).

- ***Eigentum***

- Umfassendste Zuordnung: Alles, was jemanden zugehört, alle seine körperlichen und unkörperlichen Sachen, heißen sein Eigentum (§ 353 ABGB – Eigentum im objektiven Sinn).

Rechtsgeschäft

- Ein Rechtsgeschäft besteht aus Willenserklärungen, die auf die Herbeiführung von Rechtsfolgen gerichtet sind.
 - Zielschuldverhältnisse, die eine einmalige Leistung zum Gegenstand haben (wie z.B. Kaufvertrag)
 - Dauerschuldverhältnisse bei denen periodisch wiederkehrende Leistungen oder ein andauerndes Verhalten geschuldet wird (z.B. Stromlieferungsvertrag, Dienstvertrag).

Rechtsgeschäft

- einseitige Rechtsgeschäft: Die Willenserklärung einer Person reicht aus (zB Testament, Kündigung)
- Mehrseitige Rechtsgeschäfte: Es bedarf mehrerer übereinstimmender Willenserklärungen (zB Kaufvertrag, Schenkung)
- entgeltliche Rechtsgeschäfte (mit Gegenleistung, zB Kaufvertrag)
- Unentgeltliche Rechtsgeschäfte (ohne Gegenleistung, zB Testament, Schenkung)

Rechtsgeschäft

- **Grundsatz der Formfreiheit (§ 883 ABGB): Grundsätzlich gilt Formfreiheit, aber es gibt zahlreiche Ausnahmen.**
 - Die Formvorschriften sollen vor Übereilung schützen oder dienen zur Beweissicherung oder der Offenkundigkeit des Vorganges.
 - Schutz vor Übereilung/Gefährlichkeit z.B. Verpflichtungserklärung eines Bürgen in Schriftform (§ 1346 Abs 2 ABGB)
 - Beweissicherung z.B. Testament
 - Offenkundigkeit z.B. Eheschließung gemäß § 15 Ehegesetz vor dem Standesbeamten

Rechtsgeschäft

- **Arten der gesetzlichen Formvorschriften**
 - **„einfache“ Schriftform – Handschrift, Maschinschrift; mit eigenhändiger Unterschrift**
 - **(die Unterschrift muss nicht lesbar sein, aber zur Identifizierung geeignet sein)**
 - **Notariatsakt z.B. Kauf-, Tausch- und Darlehensverträge zwischen Ehegatten, Errichtung einer GmbH, Schenkungsverträge ohne wirkliche Übergabe**
 - **Notwendigkeit von Zeugen z.B. bei letztwilligen Verfügungen**

Kaufvertrag

- **Wesentliche Vertragspunkte „essentialia negotii“;**
 - **Ware und Preis**
- **In der Regel Formfreiheit; Ausnahmen**
- **Verkäufer hat dem Käufer Eigentum zu verschaffen;**
- **Käufer ist zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet.**

Schenkungsvertrag

- **Unentgeltliche Überlassung einer Sache;**
- **Zweiseitiges Rechtsgeschäft;**
- **Jedoch keine Gegenleistung;**
- **Tatsächliche Übergabe ODER Notariatsakt erforderlich**

Mietvertrag

- **Entgeltliche Überlassung einer Sache zum Gebrauch;**
- **Vermieter hat Mietgegenstand zu übergeben und diesen zu erhalten;**
- **Mieter ist zur Zahlung eines Mietzinses verpflichtet;**
- **Mietrechtsgesetz (MRG).**

Werkvertrag

- **Werkunternehmer hat einen tatsächlichen Erfolges herzustellen;**
- **Werkbesteller ist verpflichtet, den Werklohn idR nach Fertigstellung zu bezahlen;**
- **Kostenvoranschlag**
 - **Aufstellung der mit der Ausführung des Werkes verbundenen Kosten;**
- **Pauschale**
 - **Werklohn wird unabhängig vom konkreten (Material-)Aufwand ermittelt.**